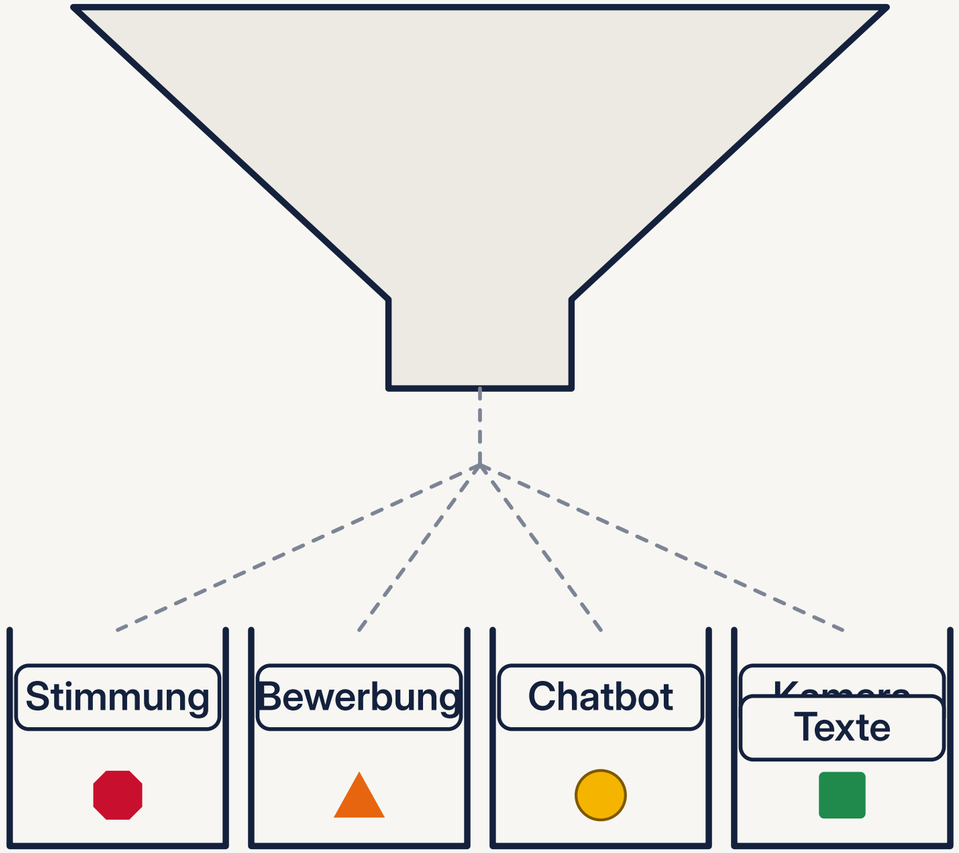
Management im KMU · Vortrag

Welches Risiko hat Ihre KI?

Der EU AI Act und was er für KMU bedeutet

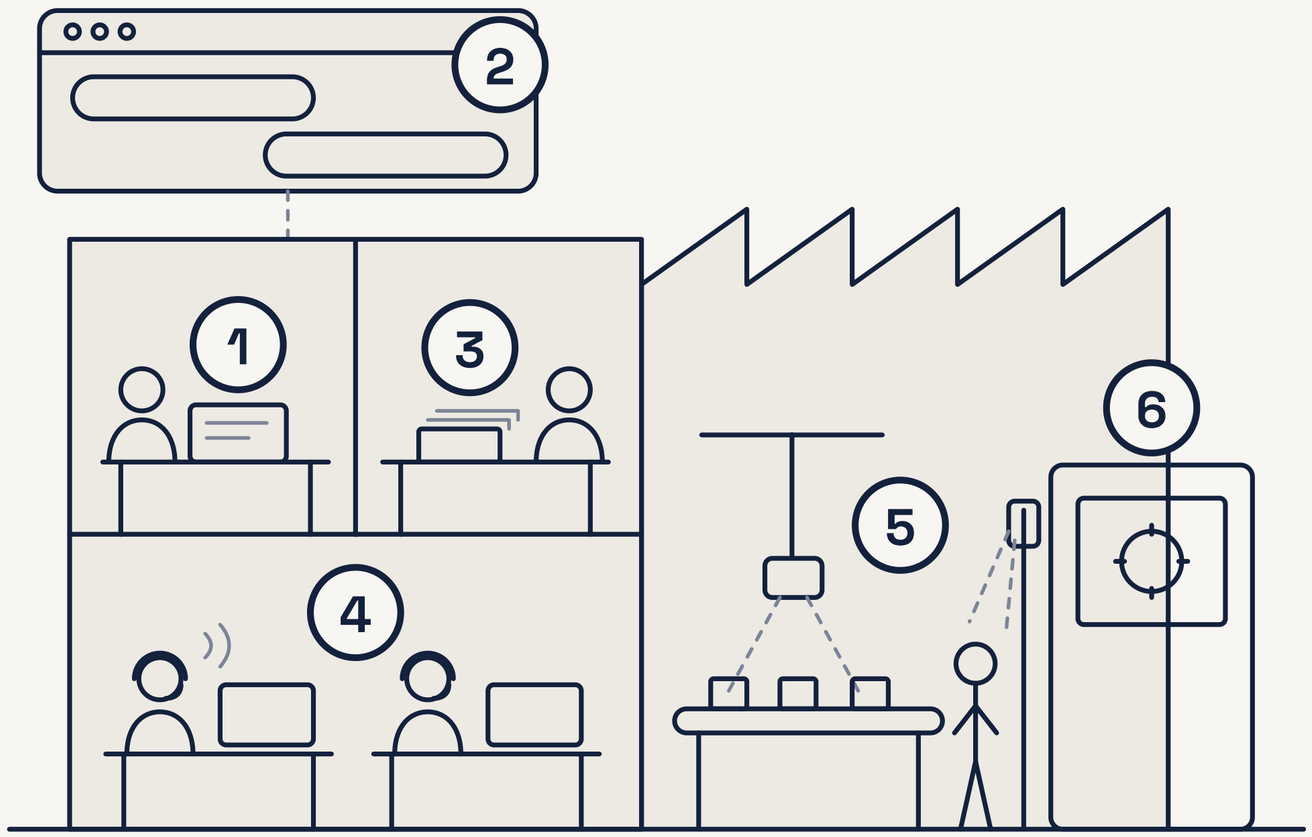
Yannick Heisler · Hochschule Kaiserslautern · Rechtsstand 31.10.2026

Allgemeine Information, keine Rechtsberatung



Muster Metallbau GmbH · fiktiv · 60 Beschäftigte

Sechs Stellen, an denen hier KI arbeitet



1. **Vertrieb** schreibt Angebote mit ChatGPT
2. **Website** mit selbst gebautem Chatbot
3. **Personal**: Software rankt Bewerbungen
4. **Kundenservice**: Software misst die Stimmung der Beschäftigten
5. **Endkontrolle**: Kamera erkennt Kratzer
6. **Produkt**: KI-Not-Stopp in den Maschinen, die der Betrieb verkauft

Wie viele davon sind ein Problem? Merken Sie sich Ihre Zahl.

Unser Prüfpfad in vier Stationen

1

Grundlagen

Seit wann gilt was? Ist das überhaupt KI? Wer bin ich?

2

Risikoklassen

Verboten, hochriskant, Transparenz, minimal

3

Selbst prüfen

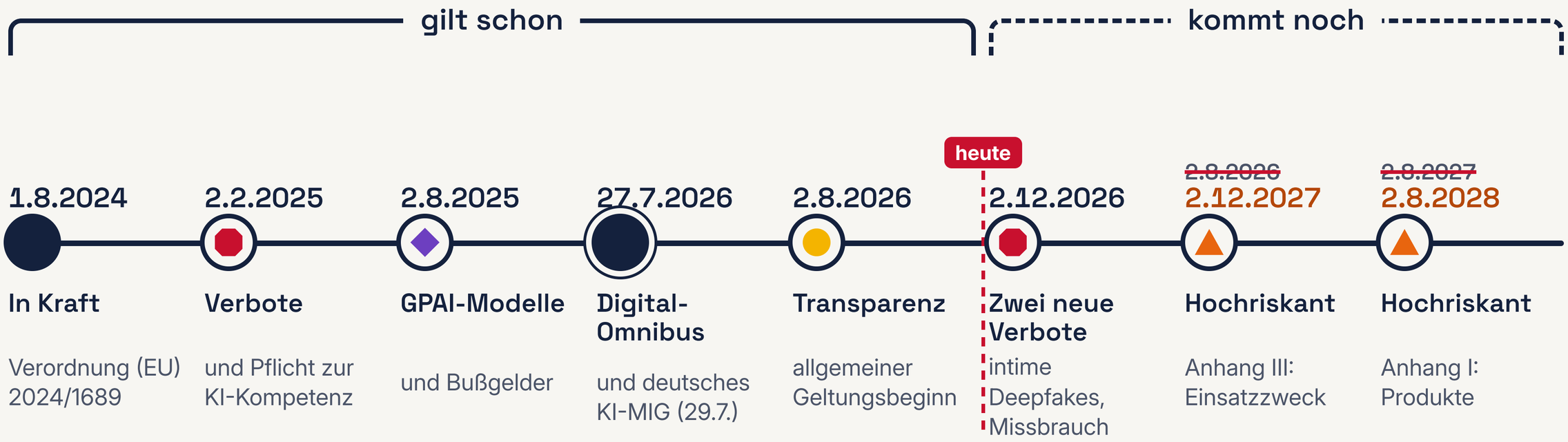
Der Klassifizierer, live mit Ihren Stimmen

4

KMU-Praxis

Irrtümer, Kosten, Hilfen, erste Schritte

Der AI Act gilt schon, Stück für Stück



VO (EU) 2026/1744 Der Digital-Omnibus verschiebt die Hochrisiko-Pflichten um 16 bzw. 12 Monate, auf feste Termine.

Art. 113 KI-VO in der Fassung der VO (EU) 2026/1744 (in Kraft seit 27.7.2026); KI-MIG vom 22.7.2026, BGBl. 2026 I Nr. 223

Ist das überhaupt KI?

Art. 3 Nr. 1 „KI-System“ ist

> ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.

Kern: Das System **leitet selbst ab**, statt nur Regeln abzuarbeiten, die ein Mensch vollständig vorgegeben hat.

Excel-Kalkulation mit festen Formeln	keine KI
FAQ-Bot mit fest hinterlegten Antworten	in der Regel keine KI
Spamfilter, der aus Beispielen lernt	KI
ChatGPT, Copilot und Co.	KI

Art. 3 Nr. 1 KI-VO; Leitlinien der Kommission zur Definition des KI-Systems, C(2025) 5053 (Inhalt vom 6.2.2025)

Erst die Rolle, dann die Klasse

Anbieter
entwickelt und bringt auf den Markt

Art. 3 Nr. 3

→

Einführer, Händler
holt es in die EU, verkauft es weiter

Art. 3 Nr. 6, 7

→

die meisten KMU

Betreiber
setzt es in eigener Verantwortung ein

Art. 3 Nr. 4

→

Betroffene
Bewerber, Kunden, Beschäftigte



Rollenwechsel bei Hochrisiko Art. 25

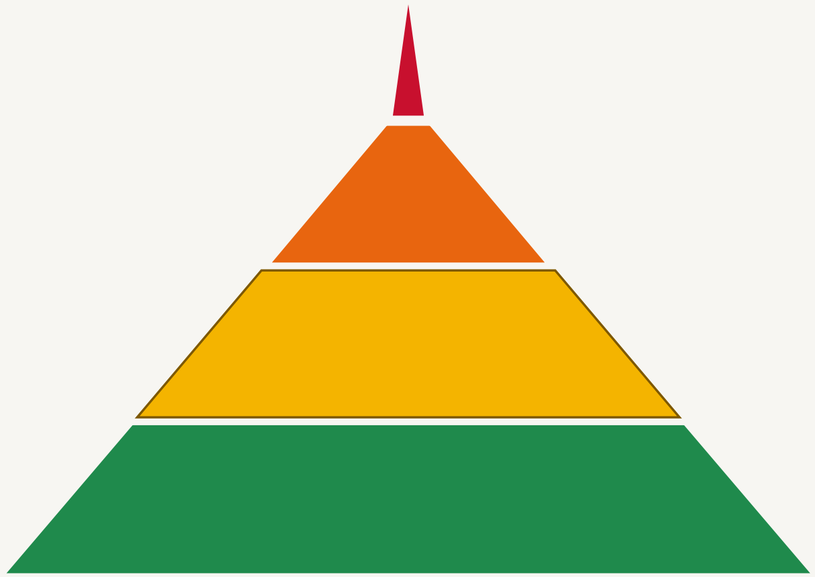
eigener Name · **wesentliche Änderung** · **neuer Zweck**

macht den Betreiber zum Anbieter.

Selbst gebaut heißt Anbieter
auch ohne Verkauf. Im Betrieb: der eigene Website-Chatbot.

Art. 3 Nr. 3, 4, 6, 7 und Art. 25 KI-VO. Im Gesetz heißt der „Nutzer“ Betreiber (englisch deployer).

Vier Stufen und eine Sonderspur



Verboten Art. 5
darf nicht eingesetzt werden

Hochriskant Art. 6–27
strenge Pflichten vor und im Einsatz

Transparenz Art. 50
sagen, dass es KI ist

Minimal Art. 95
keine besonderen Pflichten

Sonderspur GPAI

Pflichten für Anbieter großer KI-Modelle

Art. 51–55

Für alle, die KI einsetzen: KI-Kompetenz fördern Art. 4

„Begrenztes“ und „minimales Risiko“ sind Schlagworte; das Gesetz spricht von Transparenzpflichten bzw. kennt keine besonderen Pflichten.

Verboten · seit 2.2.2025

Rot: Was gar nicht geht



Manipulation

lit. a



Schwächen ausnutzen

lit. b



Social Scoring

lit. c



Straftat-Prognose aus Persönlichkeit

lit. d



Gesichter massenhaft auslesen

lit. e



Emotionen am Arbeitsplatz

lit. f



Biometrie nach Religion, Herkunft

lit. g



Live-Gesichts-erkennung (Polizei)

lit. h



Intime Deepfakes ohne Zustimmung

lit. ba · neu



Darstellungen von Kindesmissbrauch

lit. bb · neu

4

Im Betrieb: Die Stimmungsanalyse der Beschäftigten im Kundenservice ist **verboten**, auch mit Einwilligung. Ausnahme nur aus medizinischen oder Sicherheitsgründen.

35 Mio. €
oder 7 % des Jahresumsatzes

Art. 5 Abs. 1 KI-VO, lit. ba und bb neu ab 2.12.2026 (VO (EU) 2026/1744); Leitlinien C(2025) 5052; Bußgeld Art. 99 Abs. 3

▲ Hochriskant · ab 2.12.2027 bzw. 2.8.2028

Orange: zwei Türen ins Hochrisiko

1 Produkt Anhang I

KI ist **Sicherheitsbauteil** eines Produkts **und** das Produkt braucht eine **Prüfung durch Dritte**

Maschinen · Aufzüge · Spielzeug · Medizinprodukte

Maschinen und Fahrzeuge: Anforderungen über das Produktrecht, ab 2.8.2028

6 KI-Not-Stopp in der eigenen Maschine

2 Einsatzzweck Anhang III

1 Biometrie, Emotionserkennung	2 Kritische Infrastruktur
3 Bildung und Prüfungen	**4 Beschäftigung und Personal**
5 Kredit, Lebens- und Krankenversicherung	6 Strafverfolgung
7 Migration und Grenze	8 Justiz und Wahlen

Für KMU typisch: Felder 1, 3, 4, 5

3 Bewerber-Ranking: Anhang III Nr. 4 lit. a

Art. 6 Abs. 1 und 2, Anhang I und III KI-VO; Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 seit VO (EU) 2026/1744 in Anhang I Abschnitt B

▲ Hochriskant · Ausnahme

Nicht jeder Anhang-III-Fall ist hochriskant

Ausgänge Art. 6 Abs. 3

- **a** nur eng begrenzte Verfahrensaufgabe
- **b** verbessert abgeschlossene menschliche Arbeit
- **c** erkennt Muster, ersetzt nicht die Bewertung
- **d** bereitet eine Bewertung nur vor

Riegel: Profiling schließt alle Ausgänge



△ **Ausnahme möglich**

Software prüft nur, ob die Unterlagen vollständig sind

Anbieter dokumentiert und registriert.

▲ **hochriskant**

Dieselbe Software rankt die Bewerbungen

Profiling: Ausnahme gesperrt.

Im Zweifel hochriskant.

Art. 6 Abs. 3 und 4, Art. 49 Abs. 2 KI-VO; Leitlinien zur Hochrisiko-Einstufung bisher nur als Entwurf (19.5.2026)

▲ Hochriskant · Pflichten

Wer trägt wie viel?

Anbieter baut das System

- Risikomanagement
- Datenqualität
- Technische Doku
- Protokollierung
- Betriebsanleitung
- Menschliche Aufsicht
- Genauigkeit, Sicherheit
- Qualitätsmanagement
- Konformitätsbewertung
- CE-Kennzeichnung
- Registrierung
- Vorfälle melden

Art. 8–17, 43, 47–49, 72, 73

Betreiber setzt es ein, also meist das KMU

- ✓ nach Betriebsanleitung nutzen
- ✓ menschliche Aufsicht durch kompetente Personen
- ✓ passende Eingabedaten, Betrieb überwachen
- ✓ Protokolle mindestens 6 Monate aufbewahren
- ✓ Beschäftigte und Vertretung **vorher** informieren
- ✓ Betroffene informieren, auf Verlangen erklären

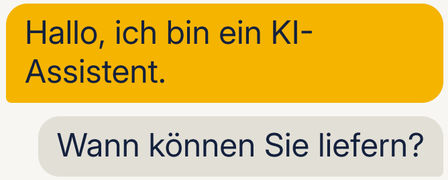
Art. 26, 86 ab 2.12.2027

Heute schon: Mitbestimmung des Betriebsrats bei technischer Überwachung § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

Art. 8–17, 26, 27, 43, 47–49, 72, 73, 86 KI-VO. Grundrechte-Folgenabschätzung (Art. 27) nur für bestimmte Betreiber, z. B. bei Bonität und Lebens- oder Krankenversicherung.

Transparenz · seit 2.8.2026

Gelb: sagen, dass es KI ist



Chatbot

Menschen erfahren, dass sie mit KI sprechen

Anbieter Abs. 1



KI-Inhalte

maschinenlesbar als KI-erzeugt markiert

Anbieter Abs. 2



Emotionserkennung

Betroffene werden informiert

Betreiber Abs. 3



Deepfake

Offenlegen, dass es künstlich ist

Betreiber Abs. 4

2 **Im Betrieb:** Den Website-Chatbot hat der Betrieb selbst gebaut. Damit ist er **Anbieter** und muss Abs. 1 und 2 selbst erfüllen. Bei einem eingekauften Chatbot läge die Pflicht beim Hersteller.

Art. 50 Abs. 1–4 KI-VO; Altsysteme: Abs. 2 bis 2.12.2026 (Art. 111 Abs. 4); Leitlinien zu Art. 50 und Verhaltenskodex zu KI-Inhalten (10.6.2026)

Minimal · für alle: Art. 4

Grün: frei, aber nicht pflichtfrei

Der Großteil aller KI im Betrieb

1 Textassistent für Angebote

5 Kamera erkennt Kratzer

☐ Übersetzung, Spamfilter, Routenplanung

Keine besonderen Pflichten aus dem AI Act

Art. 4 KI-Kompetenz unterstützen

> „Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz ihres Personals … zu unterstützen“

Nicht verlangt:

- ✕ kein bestimmtes Niveau
- ✕ kein Zertifikat
- ✕ kein KI-Beauftragter
- ✕ kein Bußgeldtatbestand

Trotzdem dokumentieren: Bei einem Schaden zeigt es Sorgfalt. Beispiel: der KI-Führerschein aus unserer Sitzung vom 26.10.

Art. 4 KI-VO in der Fassung der VO (EU) 2026/1744 (kein bestimmtes Niveau mehr); Art. 95; kein Bußgeldtatbestand in Art. 99 und § 15 KI-MIG

GPAI · seit 2.8.2025

Lila: Pflichten für die großen Modelle

Einsatz im Betrieb
Vertrieb schreibt Angebote
Betreiber · Art. 4

KI-System
Chat-Anwendung, eigener Website-Bot
Anbieter des Systems · z. B. Art. 50

GPAI-Modell
großes Sprachmodell
Modellanbieter · Art. 53, 55

Wer ein Modell nur per Schnittstelle nutzt, ist kein Modellanbieter, kann aber Anbieter seines eigenen Systems sein.

Wer ein Modell stark nachtrainiert, wird selbst Modellanbieter. Richtwert der Kommission: mehr als ein Drittel der ursprünglichen Trainingsrechenleistung.

10^{25} FLOP Ab diesem Trainingsaufwand wird ein systemisches Risiko vermutet, mit zusätzlichen Pflichten.

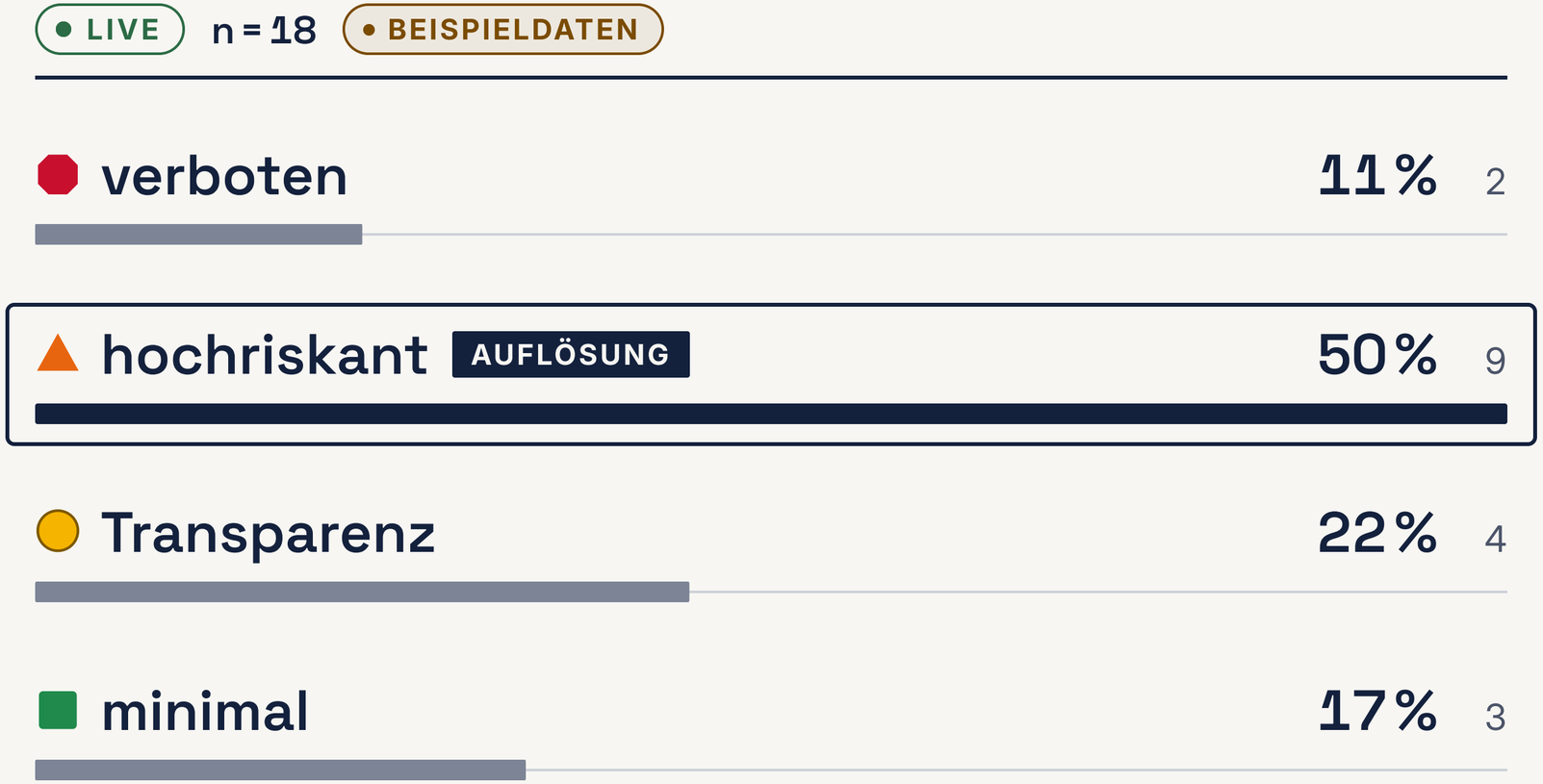
Art. 51–55 KI-VO; Leitlinien der Kommission zu GPAI-Pflichten, C(2025) 7719, Rn. 60; Verhaltenskodex für GPAI vom 10.7.2025

Fall 1 · Stelle 3 · Ihre Einschätzung

Ein Tool bewertet Bewerbungen und erstellt ein Ranking. Welche Klasse?

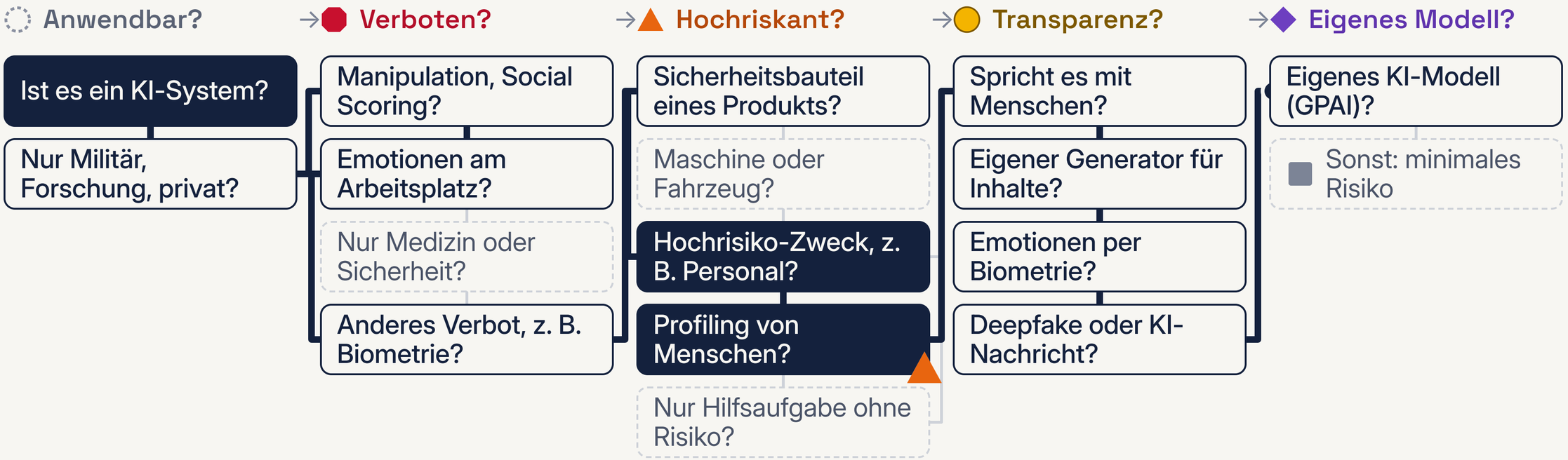
LIVE n = 18 BEISPIELDATEN

Beispielwerte – keine Aussage



Anonym, ohne Anmeldung · Auflösung auf der nächsten Folie

So prüft die Logik: Fall 1



▲ hochriskant Rolle: Betreiber

Wer Menschen für Jobs sortiert, spielt in der höchsten Liga.

Aufsicht, Protokolle, Info — Art. 26 — ab 2.12.2027

KI-Kompetenz unterstützen — Art. 4 — ab 2.2.2025

Vereinfacht nach der Prüflogik von SimpleAct (16 statt 29 Fragen) · Rechtsstand 31.10.2026 · keine Rechtsberatung

Fall 2 · Variante von Stelle 4 · Ihre Einschätzung

Stimmungsanalyse nur bei Anrufenden, nicht bei Beschäftigten. Welche Klasse?

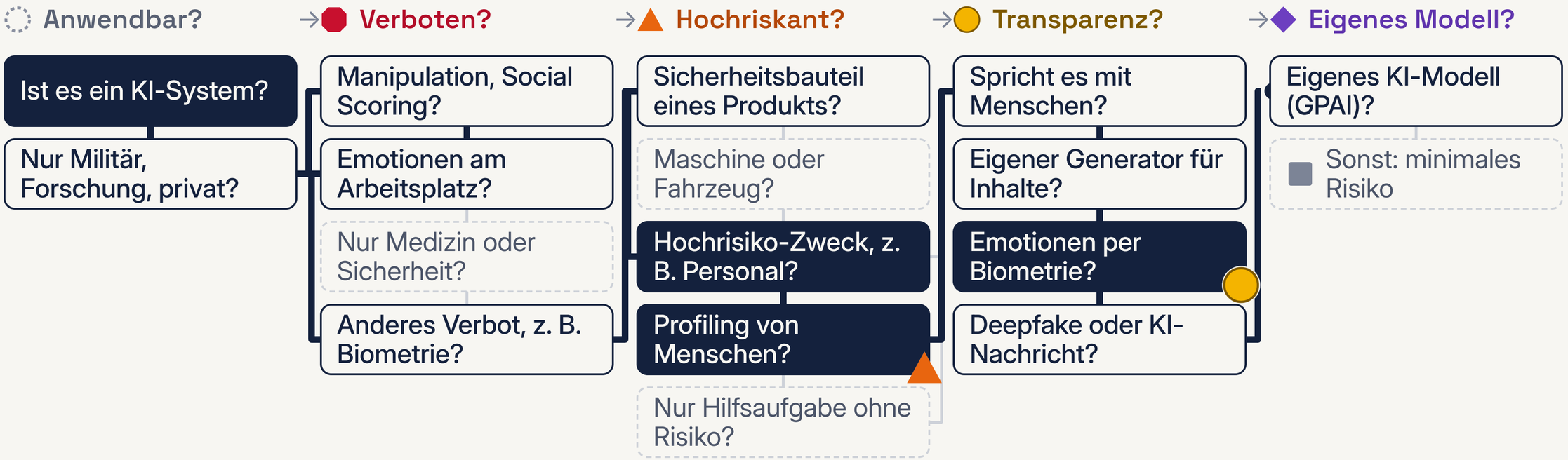
LIVE n = 20 BEISPIELDATEN

verboten	40 %	8
hochriskant AUFLÖSUNG	25 %	5
Transparenz	30 %	6
minimal	5 %	1

Beispielwerte – keine Aussage

Zur Erinnerung: Bei den Beschäftigten ist die Stimmungsanalyse verboten (Folie 08)

Gleiche Technik, andere Klasse



Stimmungsanalyse der Beschäftigten: ● **verboten**

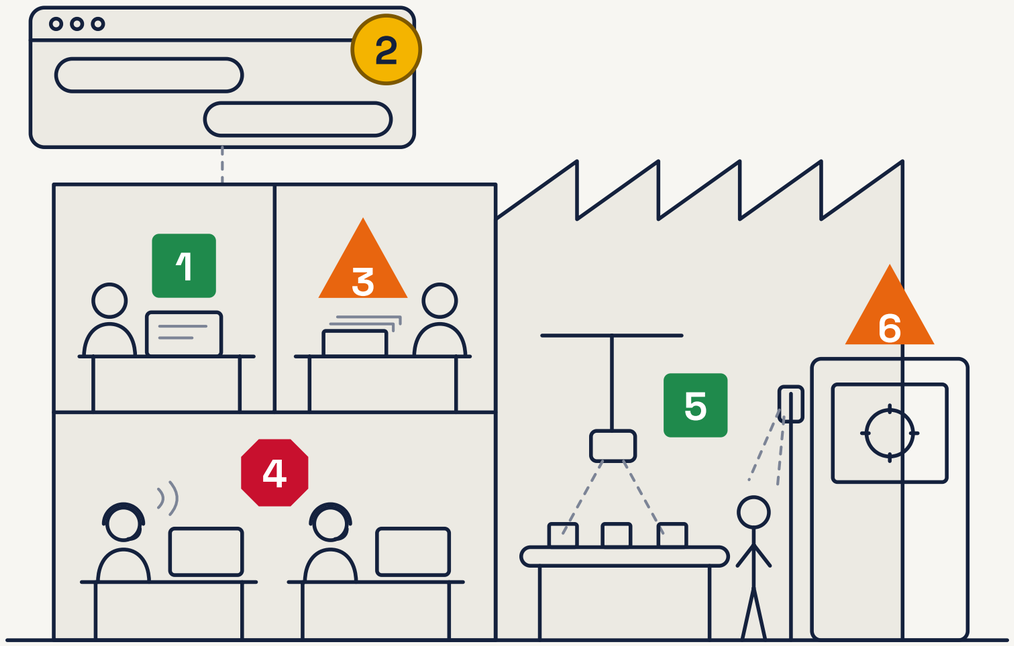
▲ **hochriskant** ● **Transparenz** **Rolle: Betreiber**

Verboten im Büro, am Telefon erlaubt, aber nie unsichtbar.

Aufsicht, Protokolle, Info	Art. 26	ab 2.12.2027
Betroffene informieren	Art. 50	ab 2.8.2026
KI-Kompetenz unterstützen	Art. 4	ab 2.2.2025

Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 6 Abs. 2 mit Anhang III Nr. 1 lit. c, Art. 50 Abs. 3 KI-VO · vereinfacht nach SimpleAct · keine Rechtsberatung

Das KI-Inventar der Muster Metallbau



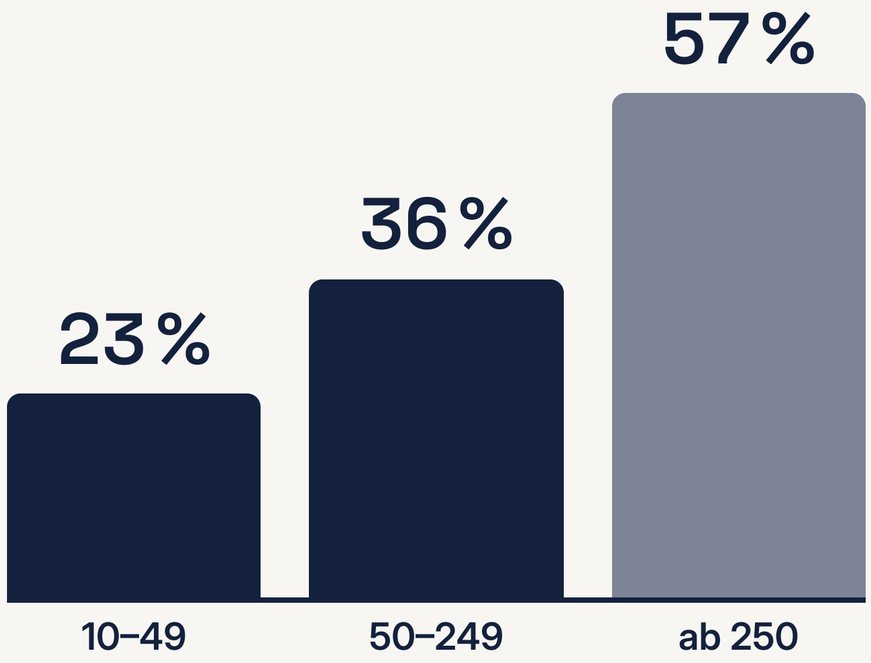
Stelle	Klasse	Rolle	wichtigste Pflicht
① Angebote mit ChatGPT	minimal	Betreiber	KI-Kompetenz
⑤ Kratzer-Kamera	minimal	Betreiber	KI-Kompetenz
② eigener Chatbot	Transparenz	Anbieter	als KI erkennbar, seit 8/2026
③ Bewerber-Ranking	hochriskant	Betreiber	Art. 26, ab 12/2027
⑥ KI-Not-Stopp	hochriskant	Hersteller	über Maschinen-recht, ab 8/2028
④ Stimmung im Team	verboten	Betreiber	sofort abschalten

Vier von sechs brauchen mehr als eine Schulung. Wie lag Ihre Zahl?

Fälle nach der Prüflogik von SimpleAct geprüft (Stand 31.10.2026) · Muster Metallbau GmbH ist erfunden

Viel KI im Einsatz, wenig Klarheit

Unternehmen, die KI nutzen, nach Beschäftigten



Destatis, IKT-Erhebung 2025

71 %

fühlen sich schlecht über den AI Act informiert

BSI und TÜV-Verband 2026

88 %

der KI-Nutzer sind Betreiber, nur 4 % Anbieter

BSI und TÜV-Verband 2026

33,5 %

der KI-Nutzenden in Betrieben unter 50 Beschäftigten nutzen eigene, nicht gestellte Tools

IW Köln 2026

62 %

der Firmen, die KI verworfen haben, nennen unklare Rechtsfolgen

Destatis 2025

Destatis IKT-Erhebung 2025 (ab 10 Beschäftigten); BSI und TÜV-Verband, KI-Sicherheitsstudie 2026 (n = 505, ab 20 Beschäftigten); IW-Kurzbericht 63/2026. Grundgesamtheiten unterscheiden sich.

Sechs Irrtümer, die wir oft hören

~~„Hochrisiko ist verschoben, also gilt noch nichts.“~~

Doch: Verbote und KI-Kompetenz seit 2/2025, Transparenz seit 8/2026.

~~„Wir nutzen nur ein Tool.“~~

Meist mehr: KI steckt in Office, CRM, HR-Software und privaten Konten.

~~„Wer nur einkauft, ist raus.“~~

Nein: Wer einsetzt, ist Betreiber, mit eigenen Pflichten.

~~„Mit menschlicher Prüfung ist es nicht hochriskant.“~~

Nur selten: Die Ausnahme ist eng und gilt nie bei Profiling.

~~„Wir brauchen einen KI-Beauftragten und ein Zertifikat.“~~

Nein: Art. 4 verlangt Maßnahmen, keine bestimmte Form.

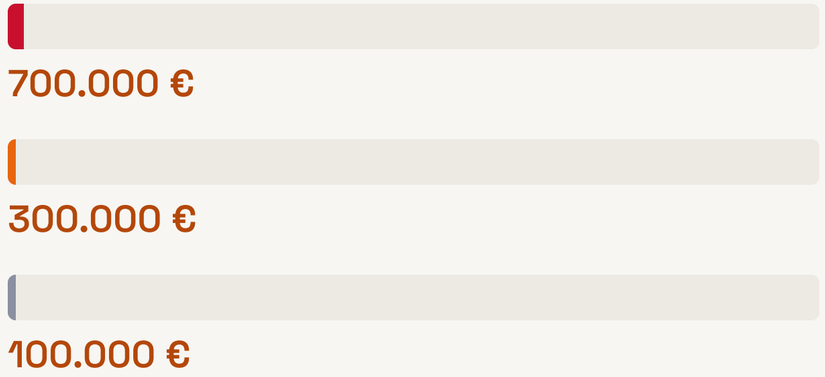
~~„Für kleine Betriebe gibt es Ausnahmen.“~~

Keine Größenausnahme: Erleichtert wird das Wie, nicht das Ob.

Beobachtungen aus Support und Beratung bei SimpleAct (keine Statistik); Art. 4, 5, 6 Abs. 3, 26, 50, 113 KI-VO

Was ein Verstoß kostet, was entlastet

Höchstbußgeld für ein KMU mit 10 Mio. € Umsatz



Für KMU gilt der niedrigere Betrag, für alle anderen der höhere. Art. 99 Abs. 6

Was KMU entlastet

- **Vereinfachte Dokumentation** für Hochrisiko-Anbieter, Formular der Kommission steht noch aus — Art. 11
- **Qualitätsmanagement** angemessen zur Größe, vereinfacht für Kleinstunternehmen — Art. 17, 63
- **KI-Reallabor**: vorrangig und grundsätzlich kostenlos, bis 2.8.2027, in Deutschland bei der Bundesnetzagentur — Art. 58, 62
- **Kostenlose Hilfe**: KI-Service-Desk der Bundesnetzagentur, Mittelstand-Digital Zentren

Dazu nationale Bußgelder bis 50.000 € für einzelne Pflichten, z. B. die Erläuterung nach Art. 86 § 15 KI-MIG

Art. 99 Abs. 3–6, Art. 11, 17, 57, 58, 62, 63 KI-VO; § 15 KI-MIG. Kleine Midcaps (unter 750 Beschäftigte) profitieren seit dem Omnibus bei Abs. 4 und 5 ebenfalls (Art. 99 Abs. 6a).

Was ein KMU am Montag tun kann

1
Inventar
alle KI-Einsätze erfassen, auch private Konten

2
Rolle klären
Anbieter oder Betreiber?

3
Klassifizieren
den Prüfpfad gehen

4
Pflichten umsetzen
Kompetenz, Transparenz, Betriebsrat

5
Pflegen
neue Tools, Änderungen, Fristen

Praxisblick: Prüflogik als Software

29 Fragen zur Risikoprüfung, 4 zur Rolle

0 KI in der Entscheidung: feste Regeln, nachvollziehbar

? „unsicher“ zählt wie „Ja“: nie zu niedrig einstufen

Ergebnis: Klasse, Begründung, Pflichtenliste mit Terminen, Hinweis bei Änderungen

— Das ist Führungsarbeit: wissen, was läuft, und Verantwortung zuordnen.

Prüflogik SimpleAct, Regelwerk 3.0 vom 14.10.2026. Der AI Act schreibt kein Inventar vor, aber ohne Inventar findet niemand seine Pflichten.

Eine Kamera, drei Klassen



erkennt Kratzer

Endkontrolle

■ minimal



stoppt die Maschine

Sicherheitsbauteil

▲ hochriskant



liest Gefühle

Beschäftigte im Büro

⬢ verboten

Reguliert wird nicht die Technik, sondern ihr Einsatz.

Diskussion

1. Wer sollte im KMU für KI-Compliance zuständig sein: Geschäftsführung, IT oder ein externer Dienstleister?
2. Bremst der AI Act kleine Unternehmen aus, oder schafft er Vertrauen, das ihnen nützt?
3. Welche KI nutzen Sie im (Neben-)Job, und in welche Klasse fällt sie?

Klassifizierer zum Mitnehmen

Ihren eigenen Fall prüfen, vereinfacht, keine Rechtsberatung

Quellen

- **Verordnung (EU) 2024/1689** (KI-Verordnung, AI Act), ABl. L vom 12.7.2024, in der Fassung der **VO (EU) 2026/1744** (Digital-Omnibus KI) vom 8.7.2026, ABl. L vom 24.7.2026, berichtigt am 29.9.2026.
- **KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz (KI-MIG)**, Art. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung über künstliche Intelligenz vom 22.7.2026, BGBl. 2026 I Nr. 223.
- **Leitlinien der Kommission**: Definition des KI-Systems, C(2025) 5053; verbotene Praktiken, C(2025) 5052 (beide 29.7.2025); Pflichten für GPAI-Modelle, C(2025) 7719 (19.11.2025); Entwurf zur Hochrisiko-Einstufung (19.5.2026); Leitlinien zu Art. 50 (20.7.2026).
- **Maschinenverordnung (EU) 2023/1230**; Empfehlung (EU) 2025/1099 (kleine Midcaps); harmonisierte Norm EN 18286:2026 (Qualitätsmanagement).
- **Destatis**, IKT-Erhebung 2025; **Eurostat**, Use of AI in enterprises (12/2025); **BSI und TÜV-Verband**, KI-Sicherheitsstudie 2026; **IW Köln**, Kurzbericht 63/2026; **Bitkom**, Presseinformationen 2025 und 2026.
- **SimpleAct**: Prüflogik, Regelwerk 3.0 vom 14.10.2026 (vereinfacht wiedergegeben); Beobachtungen aus Support und Beratung.

Vollständige Fundstellen: ki-compliance/recherche/rechtspruefung.md und kmu-zahlen.md

Die zehn Verbote im Überblick

lit.	Verboten ist …	Ausnahme, Hinweis
a	unterschwellige, manipulative oder täuschende Beeinflussung mit erheblichem Schaden	
b	Ausnutzen von Schwächen (Alter, Behinderung, soziale oder wirtschaftliche Lage)	
c	Social Scoring mit sachfremder oder unverhältnismäßiger Benachteiligung	
d	Straftat-Prognose allein aus Profiling oder Persönlichkeitsmerkmalen	nicht: Unterstützung einer menschlichen Bewertung auf Basis von Fakten
e	Gesichtsdatenbanken durch ungezieltes Auslesen von Internet oder Videoüberwachung	
f	Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen	medizinische oder Sicherheitsgründe
g	biometrische Kategorisierung nach Herkunft, politischer Meinung, Religion, Sexualleben u. a.	Filtern rechtmäßig erworbener Datensätze, Strafverfolgung
h	biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung im öffentlichen Raum zur Strafverfolgung	eng begrenzte Fälle mit Genehmigung
ba	realistische intime Darstellungen bestimmbarer Personen ohne Zustimmung (ab 2.12.2026)	gilt, wenn Zweck oder absehbares Ergebnis (Abs. 1a)
bb	Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs (ab 2.12.2026)	wie ba

Art. 5 Abs. 1 KI-VO; lit. ba, bb und Abs. 1a eingefügt durch VO (EU) 2026/1744; Leitlinien C(2025) 5052

Anhang III: die acht Hochrisiko-Bereiche

1. **Biometrie:** Fernidentifizierung (nicht bloße Verifizierung), Kategorisierung nach sensiblen Merkmalen, Emotionserkennung
2. **Kritische Infrastruktur:** Sicherheitsbauteile in digitaler Infrastruktur, Straßenverkehr, Wasser-, Gas-, Wärme- und Stromversorgung
3. **Bildung:** Zugang und Zulassung, Bewertung von Lernergebnissen, Einstufung des Bildungsniveaus, Überwachung bei Prüfungen
4. **Beschäftigung:** Stellenanzeigen, Sichten, Filtern und Bewerten von Bewerbungen; Entscheidungen über Arbeitsbedingungen, Beförderung, Kündigung; Aufgabenzuweisung nach Verhalten; Leistungsbewertung
5. **Wesentliche Dienste:** öffentliche Leistungen, Kreditwürdigkeit natürlicher Personen (nicht Betrugserkennung), Risiko und Preis bei Lebens- und Krankenversicherung, Notrufe und Triage
6. **Strafverfolgung:** u. a. Risikobewertung von Personen, Lügendetektoren, Beweiswürdigung
7. **Migration, Asyl, Grenze:** u. a. Risikobewertung, Prüfung von Anträgen
8. **Justiz und Demokratie:** Unterstützung von Gerichten, Beeinflussung von Wahlen und Abstimmungen

Anhang III KI-VO (durch den Omnibus nicht geändert); Filter nach Art. 6 Abs. 3

Was der Digital-Omnibus geändert hat

Thema	vorher	seit 27.7.2026
Hochrisiko-Termine	2.8.2026 / 2.8.2027	2.12.2027 (Anhang III) / 2.8.2028 (Anhang I), feste Termine
KI-Kompetenz (Art. 4)	ausreichendes Maß „nach besten Kräften sicherstellen“	Maßnahmen „zur Unterstützung“, kein bestimmtes Niveau
Verbote (Art. 5)	acht Verbote	zwei neue ab 2.12.2026 (lit. ba, bb)
Maschinen	Anhang I Abschnitt A	Abschnitt B: Anforderungen über die Maschinenverordnung, ab 2.8.2028
Sicherheitsbauteil	nur allgemeine Definition (Art. 3 Nr. 14)	reine Qualitätskontrolle u. Ä. ausgenommen, außer Ausfall gefährdet Sicherheit (Art. 6 Abs. 1a–1c)
Kleine Midcaps	gab es nicht	unter 750 Beschäftigte: vereinfachte Doku, niedrigere Bußgelder (Art. 99 Abs. 4, 5)
Kennzeichnung (Art. 50 Abs. 2)	ab 2.8.2026	für Altsysteme bis 2.12.2026
Bestandsschutz	Stichtag 2.8.2026	Stichtag ist der neue Anwendungsbeginn

VO (EU) 2026/1744; Art. 3 Nr. 14b, 4, 5, 6, 11, 99, 111, 113 KI-VO n. F.; Empfehlung (EU) 2025/1099

Drei Gesetze zugleich

Thema	AI Act	DSGVO	BetrVG
Rollen	Anbieter, Betreiber	Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter	Arbeitgeber, Betriebsrat
Folgenabschätzung	Grundrechte-Folgenabschätzung für bestimmte Betreiber (Art. 27)	DSFA (Art. 35), bei Bewertung von Personen meist nötig	
Automatisierte Entscheidung	menschliche Aufsicht, Erläuterung (Art. 14, 26, 86)	Verbot ausschließlich automatisierter Entscheidungen (Art. 22, EuGH C-634/21)	
Am Arbeitsplatz	Beschäftigte und Vertretung vorher informieren (Art. 26 Abs. 7)	Rechtsgrundlage, Information	Mitbestimmung bei technischer Überwachung (§ 87 Abs. 1 Nr. 6)
Aufsicht	Bundesnetzagentur u. a.	Datenschutzbehörden	Einigungsstelle, Arbeitsgericht

Beispiel: Stimmungsanalyse der Beschäftigten ist nach dem AI Act verboten, auch mit Einwilligung; die DSGVO kennt kein solches Pauschalverbot.

Art. 2 Abs. 7, 14, 26, 27, 86 KI-VO; Art. 22, 35 DSGVO; § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

Methode und Grenzen

- **Prüflogik:** SimpleAct, Regelwerk 3.0 vom 14.10.2026 (29 Fragen zur Risikoprüfung, 4 zur Rolle), regelbasiert. Für den Vortrag vereinfacht auf 16 Fragen und 13 Ergebnisse; ergänzt um die Fragen zur KI-Definition, zu Art. 2 und zu Anhang I Abschnitt B.
- **Gegenprüfung:** 20 Kernaussagen von der Prüflogik bewertet (8 präzisiert), alle Rechtsangaben am Amtsblatt, Bundesgesetzblatt und an Dokumenten der Kommission geprüft.
- **Grenzen:** Ersteinschätzung, keine Rechtsberatung. Leitlinien der Kommission sind nicht verbindlich, das letzte Wort hat der EuGH. Leitlinien zur Hochrisiko-Einstufung liegen nur als Entwurf vor.
- **Bestandsschutz:** Hochrisiko-Systeme, die vor dem neuen Anwendungsbeginn laufen, fallen nur bei erheblicher Änderung unter die Pflichten. Verbote gelten immer.
- **Haftung:** Der AI Act schafft keine eigenen Schadensersatzansprüche; Betroffene können sich beschweren (Art. 85) und eine Erläuterung verlangen (Art. 86).